

1500166-43.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500166-43.2021.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 07 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-43.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

GILSON CARLOS STELLA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

GILSON CARLOS STELLA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque:

"Consta dos autos de inquérito policial, que, no dia 14 de janeiro de 2020, durante o repouso noturno, por volta das 4h30, nas dependências da clínica odontológica "Odonto Excellence", localizada na Rua Itália, no 250, bairro Vianelo Bonfiglioli, nesta cidade e comarca de Jundiaí, dois indivíduos desconhecidos, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante escalada, subtraíram, para eles, ao menos 300 (trezentos) metros de cabos elétricos, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 5), pertencentes à citada clínica odontológica. Consta, outrossim, que, nas mesmas condições de tempo e local, GILSON CARLOS STELLA, qualificado a fls. 8, prestou auxílio moral e material aos executores."

Oferecida e recebida a denúncia, inicialmente o réu não foi localizado, tendo sido citado por edital. Em 11 de maio de 2022, foi decretada a revelia do acusado, bem como a suspensão dos autos e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP. Posteriormente, o acusado foi devidamente citado, tendo sido revogada a revelia e retomado o curso processual, em 02 de setembro de 2022.

Ademais, o réu apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não apenas em razão dos péssimos antecedentes do réu, mas também em razão da presença de duas qualificadoras e das consequências do crime, o que deve ser reconhecido como circunstância judicial negativa; bem como a fixação do regime semiaberto par início de cumprimento da pena, incabível a substituição por pena alternativa. A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Em caso de entendimento diverso, requereu: o afastamento das qualificadoras apontadas na denúncia; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal; a fixação de regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, §2º, "c", do CP (réu primário), bem como no artigo 387, §2º do CPP (réu preso cautelarmente desde 09/07/2022 - fls. 141//152), substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP; bem como o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/4, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 5, laudo pericial de fls. 84/87, bem como pelo depoimento pessoal do representante da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que não participou do furto. Disse que estava na via pública de bicicleta, coletando recicláveis, quando foi abordado logo após os fatos por um dos seus autores, o qual primeiro tentou comprar-lhe a bicicleta e depois a tomou, mediante ameaça com uma faca de serra. Disse que o indivíduo deixou uma bolsa no local contendo fios em seu interior, a qual carregou consigo, tendo sido abordado em seguida.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

De outro lado, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, às qualificadoras relativas à escalada e ao concurso de agentes, uma vez que os dois indivíduos desconhecidos ingressaram no estabelecimento vítima mediante escalada e em concurso de agentes.

Neste sentido, o laudo pericial de fls. 84/87 comprova que "[...] Na lateral esquerda da porta, foram encontrados vestígios de escalada para o telhado. E no telhado foram encontradas telhas removidas do local e havia vestígios de fiação cortada."

Ademais, o depoimento judicial da testemunha comum e do agente público, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente

no tocante ao depoimento do policial militar envolvido na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva do servidor, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado em concurso de agentes e mediante escalada, contra a vítima citada na denúncia.

Além disso, não há que se falar em participação de menor importância, na medida em que aderiu ao propósito de atentar contra o patrimônio alheio, não havendo nos autos nenhum indício de que o réu tenha pretendido participar de crime diverso ou mais brando. Evidencia-se, ao contrário, que agiu dolosamente e atuou de forma ativa e efetiva com os outros dois indivíduos, cada qual aderindo ao comportamento delituoso do outro e visando o sucesso do propósito inicial de subtrair bens da vítima.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo.

Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos, conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes

criminais, pelo que fixo a pena-base em seu grau mínimo, estabelecendo-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva, ante a ausência de modificadoras a considerar. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca.

Para a hipótese de descumprimento das condições impostas, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR GILSON CARLOS STELLA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA